

١- عرف دعوى الالغاء ، مبينا خصائصها ، والعلاقة بينها وبين الدعاوى

الاخرى ؟

دعوى الالغاء هي : الدعوى التي يرفعها ذو الشأن الى القضاء الاداري للمطالبة بإلغاء قرار اداري غير مشروع وذلك لمخالفته للقانون بمعناه الواسع .

خصائص دعوى الالغاء :

-هي دعوى قضائية ذات نشأة قضائية : تعبر هذه الدعوى من صنع مجلس الدولة الفرنسي ولكن في مصر هي دعوى قضائية ذات نشأة قانونية .

-دعوى تنتمي الى قضاء المشروعية : وعليه فيكون رافع دعوى الالغاء غير مختصم الادارة ولكن يكون مختصم القرار الغير مشروع .

-دعوى الالغاء ليس من القانون الخاص بل هو من القانون العام .

-احاطة دعوى الالغاء باجراءات قانونية خاصة .

العلاقة : اذا كانت المنازعة بخصوص مشروعية قرار اداري فتكون الدعوى هي دعوى ادارية ومن ثم فإنها دعوى مستقلة عن دعوى التعويض والتأديب كأصل ولكن يجوز أن يترتب على دعوى الالغاء دعوى تعويض وتأديب كالموظف العام الذي اتخذ قرارا مخالف او غير مشروع وبه سبب ضرر للغير فيمكن للغير رفع دعوى تعويض وتأديب الموظف على اتخاذه القرار الغير مشروع .

٢ عرف دعوى الالغاء ، مبينا شروط الواجب توافرها في رافع الدعوة ؟

يجب توافر المصلحة والصفة في ذو الشأن (رافع الدعوى) :

اولا : المصلحة :

بمعناه العام فإن المصلحة هي : المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو على ذو الشأن

المصلحة في دعوى الالغاء : هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من الالغاء القضاء للقرار الاداري .

وقت المصلحة :

في فرنسا يرون ان وقت المصلحة هو شرط ابتداء او يجب ان يتم توافرها وقت رفع الدعوى .

أما في مصر : هناك اختلاف فذهب البعض الى أنه شرط ابتداء او استمرار وذهب البعض الاخر الى انه شرط ابتداء واستمرار معا .

شروط المصلحة :

-ان تكون شخصية مباشرة : اي يجب في رافع الدعوى ان تكون مصلحته مباشرة كالموظف الاداري الذي تم احالته للمعاش فيمكن له رفع دعوى الالغاء لان هذا القرار يمسه مباشرة .

-ان تكون المصلحة مشروعة .

انواع المصلحة .:

-المصلحة المادية والمصلحة الادبية : فدعوى الالغاء تحمي المصلحة المادية كما تحمي المصلحة الادبية فالقضاء الاداري يقبل الدعوى حتى توافر في رافعها مصلحة أيا كانت مادية او ادبية .

-المصلحة المحققة والمحتملة : يشترط القضاء العادي ضرورة ان يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة حتى تقبل الا في بعض الحالات . أما القضاء الاداري يري جواز قبول الدعوى سواء كانت المصلحة محققة ام محتملة .

ومن المعلوم ان المصلحة من النظام العام فيترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى ويجوز للقاضي التصدي له .

ثانيا : الصفة :

هناك اختلاف فذهب راي الي ان المصلحة والصفة شرط واحد ولا فرق بينهم ، وذهب الراي الراجح الى انهم شرطان لان المصلحة تثبت لذو الشأن اما الصفة لا تثبت الا لأصحاب المصلحة .

وقت توافر الصفة : من اول الدعوى الى آخرها اي انها شرط ابتداء واستمرار ، ويجوز للصاحب المصلحة والصفة ان يوكل غيره في الدعوى .

الصفة كذلك من النظام العام يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى ويمكن للقاضي التصدي له .

٣- اذكر الشروط الشكلية لقبول الدعوى اجمالاً ، مع ذكر الشروط

الموضوعية مبينا عيب الاختصاص ؟

الشروط الشكلية لقبول الدعوى :

-شروط تتعلق بالقرار الاداري محل الدعوى .

-شروط الواجب توافرها في رافع الدعوى .

-شروط مواعيد رافع الدعوى .

-شرط سبق طلب التوفيق في المنازعة .

-شرط انعدام طريق الطعن الموازي .

الشرط الموضوعية :.

-عيب عدم الاختصاص

-عيب الشكل والجراءات .

-عيب المحل .

-عيب السبب .

-عيب الغاية .

عيب عدم الاختصاص : عيب عدم الاختصاص يختص به القانون فهو الذي يحدده وبالتالي عند صدور قرار اداري من غير مختص يؤدي ذلك الى الغاء القرار الاداري ولأن الاختصاص هي ولاية يحددها القانون فالذي يحدد الاختصاص يحدد المفوضين اذ يجب ان يصدر القرار من شخص مختص او مفوض أما لو صدر القرار من شخص غير مختص او مفوض تفويض صحيح فيكون القرار منعدم كصدور قرار بتعيين موظف من شخص غير مختص .

انواع عيب عدم الاختصاص :

من حيث الموضوع : القانون هو الذي يحدد اختصاصات الموظفين فاذا تعدى موظف على اختصاص موظف اخر فنكون امام عدم اختصاص من حيث الموضوع ويكون القرار باطل .

من حيث المكان : هو ان الموظف له اختصاصات معينة في دائرة معينة ثم يتعدى على اختصاصات غيره في دائرة اخرى فيكون هذا القرار باطل .

من حيث الزمان : هو الموظف المختص ولكن بعد فترة انتهت مدة عمله او احيل للمعاش فالقرار الذي اصدره بعد انتهاء مدته يكون باطلا .

درجات عيب عدم الاختصاص : هناك عيب عدم الاختصاص الجسيم ، وعيب عدم الاختصاص البسيط .

فالاختصاص البسيط : هو ان يصدر من موظف اداري ولكن غير مختص او خارج عن سلطته فيكون هذا القرار باطلا وليس منعدم لذلك هو عدم اختصاص بسيط .

الاختصاص الجسيم : هو صدور قرار من شخص لم يعين اصلا في الوظيفة العامة فيكون هذا القرار منعدم .

فكلاهما سببا للطعن امام قاضي الالغاء .

٤- **تكلم بالتفصيل عن شروط مواعيد الدعوى من حيث متى يبدأ**

ميعاد دعوى الالغاء ، وما هو العلم اليقيني ، وهل يمتد ميعاد دعوى

الالغاء ، وكيف يتم وقفه ، وانقطاعه ؟

يتم رفع الدعوي (الالغاء) خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار الاداري فالنسبة للقرارات الفردية الادارية يتم اعلان ذو الشأن فيها بالقرار الاداري أما في القرارات التنظيمية يتحقق العلم بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية او في النشرات الاخرى التي خصصت لذلك .

العلم اليقيني : اذا اثبت أنه علم بالقرار في تاريخ لاحق فانه يحسب ٦٠ يوم من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا ، أما لو اثبت أنه لم يعلم بالقرار الاداري الا بعد مدة فيحق له رفع دعوى الالغاء في مدة ٦٠ من تاريخ علمه . والعلم اليقيني من المسائل التقديرية التي لا تخضع للمحكمة ولا لجهة الادارة ولا لذو الشأن .

نعم يمتد الميعاد في حالتين :

-ايام العطلات الرسمية : اذا صادف اخر يوم في الستين يوما عطلة رسمية فيحسب من اليوم التالي .

-حالات مواعيد المسافة كما في قانون المرافعات وهي

١-٦٠ يوم لمن كان موطنه بالخارج .

٢-١٥ يوما لساكني المناطق الحدودية .

٣-يوم لكل خمسين متر بحد اقصى اربعة ايام .

يتم وقف الميعاد : في حالتين :

١-القوة القاهرة : كحدوث الكوارث الطبيعية فاذا زال يتم استعمال ما تبقى من حساب مدة الطعن .

٢-نص القانون : اذا نص القانون على وقف الميعاد الى حين اتخاذ قرار معين ثم يتم بعد ذلك استكمال المدة .

انقطاع الميعاد : لا يعتد الانقطاع بالمدة السابقة لسبب الانقطاع على عكس الوقف فانه يعتد .

فاسباب الانقطاع هي :

-التظلم الاداري .

-اللجوء الى محكمة غير مختصة .

-طلب الاعفاء من الرسوم .

اولا : التظلم الاداري .:

التظلم الاداري قد يكون ولائي او رئاسي او وجوبي واخيرا قد يكون التظلم جوازي:
اولا: التظلم الولائي : هو تظلم يقدمه ذو الشأن يبدي فيه اعتراضه على القرار الي مصدر هذا القرار ذاته .

ثانيا : التظلم الرئاسي : هو الذي يبدي فيه صاحب الشأن اعتراضه على القرار الى الجهات الرسمية التابع لها مصدر القرار .

ثالثا : التظلم الوجوبي : حيث يكون تحققها شرط مستقل لقبول دعوى الالغاء وعليه فإن التظلم الوجوبي يعمل عملين في دعوى الالغاء – يقطع الميعاد – شرط مستقل لقبول الدعوى .

رابعا : التظلم الجوازي : حيث اذا وقع التظلم يجوز للقاضي ان يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم فلذا التظلم الجوازي يعمل عمل واحد في دعوى الالغاء وهو سبب من اسباب قطع ميعاد المنزعات .

فالتظلم ينتج اثره اذا تم تقديمه الي مصدر القرار (التظلم الولائي) ولكن يجب ان ينقضي التظلم ببيان كافي بموضوع القرار ورقم القرار ومصدره .

وعليه فاذا لم يتم الرد من تاريخ التظلم الاول يبدأ ٦٠ يوم جديدة من تاريخ انتهاء الستين القدية لانه يعتبر رفض ضمني للتظلم .

ثانيا : اللجوء الي محكمة غير مختصة : اذا قام ذو الشأن برفع دعوى الالغاء امام محكمة غير مختصة استقرت محكمة الادارية على انه يقطع الميعاد وكذلك اذا رفع الى محكمة غير مختصة دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري ويقطع ميعاد الطعن بالغائه .

وكذلك تحكم بعدم الاختصاص .

٥-ماذا يترتب على تخلف الشروط الشكلية لقبول الدعوى ، والشروط

الموضوعية ؟

يترتب على تخلف الشروط الشكلية لقبول الدعوى عدم قبول الدعوى أما اذا تخلف احد شروط الموضوعية يحكم القاضي برفض الدعوى .

٦-تكم بالتفصيل عن اجراءات تقديم دعوى الالغاء ، وما هو منطوق

الحكم الصادر في دعوى الالغاء ؟ وهل حجية الحكم الصادر مطلق ام نسبي

؟ وهل يجوز الطعن على الحكم الصادر ؟

اجراءات تقديم الدعوى .:

تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب : فيها – مكتوب فيها عيب من العيوب للمطالبة بالغاء القرار الاداري . – لابد من توقيع محامي عليها لأن عدم التوقيع يؤدي الى

بطلان الصحيفة . - ويجب ان ترفع الدعوى من شخص واحد فلا تقبل الدعوى الجماعية .

٢- اعلان جهة الادارة بصحيفة الدعوى : وذلك في خلال سبعة ايام من ايداعها قلم الكتاب ويلزم اعلان جهة الادارة لكي تبدأ الخصومة لان الخصومة تنعقد باعلان جهة الادارة ويجوز لجهة الادارة تقديم مذكرة دفاع خلال ثلاثين يوم .

٣- فحص هيئة مفوضي الدولة الدعوى : بعد تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب تحال الى المحكمة المختصة التي بها هيئة مفوضي الدولة لفحص الدعوى وكتابة تقرير وتقوم بارساله الى المحكمة لتتناول الفصل فيها .

٤- التدخل في الدعوى : يمكن للشخص اثناء سير الدعوى تدخل شخص اخر غير المدعى والمدعى عليه فيما أن يدخل منضم الى المدعى في طلباته ويسمى تدخل انضمامي .

او يتدخل تدخل هجومي بالدفاع عن حقوقه كما لو اصدرت جهة الادارة قرار تعيين شخص على حساب شخص اخر فيجوز للشخص الاخر بالطعن على هذا القرار فيختصم جهة الادارة ويحق للشخص المصدر في حقه القرار بالتعيين ان ينضم لجهة الادارة حتي يستمر القرار الاداري وهذا ما يعرف بالتدخل الاختصامي .

وهناك ادخال يكون من المدعي او المدعى عليه بطلب ادخال طرف ثالث ولكن بشرط ان يكون مفيد في الدعوى وقد يكون الادخال من القاضي نفسه فيطلب من المدعى والمدعى عليه ادخال طرف ثالث .

اخيرا انتهاء الخصومة بالتنازل او التصالح : يتم انتهاء الخصومة بسحب جهة الادارة القرار الاداري واذا تم سحب القرار الاداري اثناء سير الدعوى حكم القاضي بأن الخصومة قد انتهت .

فالالغاء القرار الاداري الذي هو محل دعوى الالغاء اثناء سير الدعوى فالالغاء هنا يتناول مستقبل القرار اما السحب فيتناول القرار الاداري بأثر رجعي ومن ثم فيكون الالغاء في الماضي اثاره قد انتهت اما في المستقبل غير منتهي وعليه لا يحكم القاضي لان المصلحة ما زالت قائمة .

منطوق الحكم :

- قد يكون منطوق الحكم في دعوى الالغاء قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري وعليه فان الشروط الموضوعية والشكلية قد توافرت

- قد يكون المنطوق في الحكم (قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا)
- قد يكون المنطوق في الحكم (عدم قبول الدعوى شكلا) وهنا لا يتطرق القاضي الى موضوع الدعوى .

وعلى اية حال فإن منطوق الحكم الصادر في دعوى الالغاء يجب على القاضي المصدر الحكم ان يبين اسبابه او تفسيره اذا شابه غموض .

حجية الحكم الصادر : هنا نفرق بين حالتين :

-حجية الحكم الصادر برفض الغاء القرار الاداري : فهنا الحجية تكون مطلقة وكذلك قد تكون حجية نسبية من حيث امكانية اثاره النزاع فيه مرة اخرى .

-حجية الحكم الصادر بالغاء القرار الاداري : الحكم الصادر بالالغاء القرار الاداري يحوز حجية مطلقة ومن ثم يكون حجة مطلقة على الجميع .

نعم يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى الالغاء :

اولا : الاستئناف على الحكم الصادر في دعوى الالغاء : يجوز لجهة الادارة او المدعي او رئيس هيئة المفوضين الاستئناف على الحكم الصادر من المحاكم الادارية أمام محكمة القضاء الاداري في خلال ٦٠ يوم .

ثانيا : الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري : الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري من الطرق الغير عادية حيث يجوز لذو الشأن ورئيس هيئة المفوضين الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا وذلك في حالات معينة :

-اذا كان الحكم الصادر شابه خطأ في القانون .

-اذا وقع البطلان في الحكم او في الاجراءات .

-اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه .

ثالثا : التماس اعادة النظر : يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر على الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية او التأديبية او محكمة القضاء الاداري ، ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا .

رابعا : معارض الخصم الثالث : يجوز للغير (الطرف الثالث) ان يطعن على الاحكام النهائية .

خامسا : طلب تفسير الحكم الصادر في دعوى الالغاء : يجوز لذو الشأن ان يطلب بتفسير الحكم المنطوق أو اسبابه اذا شابه ابهام أو غموض .

سادسا : طلب تصحيح الاخطاء المادية : يجوز لذو الشأن ان يطلب من المحكمة تصحيح الاخطاء المادية التي وقعت فيها وكذلك يجوز للمحكمة ان تصحح الاخطاء المادية التي وقعت فيها من تلقاء نفسها .

٦- عرف التعويض موضحا صورته ؟

التعويض : هو المقابل النقدي أو غير النقدي الذي يحصل عليه المضرور لقاء ما يجبر الضرر الذي حاق به ، وهو نوعان :

تعويض بمقابل الثاني – تعويض عيني .

وللنوع الاول صورتان وهما : -

-التعويض النقدي : وهو المبلغ المالي الذي يحصل عليه المضرور والذي يجبر الخسارة اللاحقة به والكسب الفائت عليه كقاعدة عامة .

-وهو التعويض غير النقدي بإجراء معين يتم اتخاذه بما يجبر الضرر .

اما التعويض العيني فيكون بالحكم بعمل معين على سبيل التعويض .

٧- عرف الجريمة التأديبية ، مبينا اركانها ، ، ثم بين العقوبات التأديبية

المقررة للموظف المخالف ، ثم بين اجراءات رفع الدعوى التأديبية ؟

الجريمة التأديبية هي كل سلوك يصدر عن الموظف العام سواء سلوك ايجابي أو سلبي وكان يتضمن مخالفة للقانون والواجبات الوظيفية .

اركان الجريمة التأديبية :

- ركن مادي

- ركن شرعي

اما الركن المعنوي لا اهمية له في الجريمة التأديبية فهل المخالفة التأديبية ارتكبت عن قصد ام لا فلا يهم في جميع الاحوال يعاقب ولكن تفرق فقط في تحديد مقدار العقوبة فقط .

العقوبات :

- الانذار
- الخصم من الأجر.
- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر بالكامل .
- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن عامين .
- خفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
- الاحالة الى المعاش .
- الفصل من الخدمة .

اما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي :

- التنبيه .
- الاحالة الي المعاش .
- الفصل من الخدمة
- اللوم

الاجراءات :

١- يتم ايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب ان يتضمن هذا القرار بيانا باسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم ، وتنظر الدعوى خلال ١٥ من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم الكتاب ، وعلى قلم الكتاب اعلان ذو الشأن ويكون الاعلان في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله .

٢- يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت وقت اقامة الدعوى واذا تعدد الموظفين المقدمون الي المحاكمات كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلامهم في الدرجة وهي المختصة بمحاكمتهم جميعا .

٣- تكون محاكمة الموظف المتهم بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاته .

٨- ما هو قضاء التعويض ، موضحا مبدا عدم مسؤولية الدولة عن أعمال

السلطة التشريعية ؟

قضاء التعويض : هو فرع من فروع القضاء الاداري يختص بالنظر في الدعاوى التي يطلب فيها الافراد تعويضا عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة قرارات او افعال ادارية غير مشروعة .

مفهوم الاعمال التشريعية هو أن اعمالها خاضعة للقانون حيث ان وظيفتها الاساسية هي سن القوانين أما الوظيفة الثانوية هي اعمال الرقابة .

فالمبدأ العام او الاصل ان الدولة غير مسؤولة عن اعمال السلطة التشريعية لا عن قوانين واعمال الرقابة مما يترتب على ذلك عدم وجود تعويض في مسئولية السلطة التشريعية .

والعلة من ذلك (عدم مسئولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية) هو ان البرلمان يتكون من نواب وشعب وهم من يصدرون القوانين مما يترتب على عدم مسئولية البرلمان والشعب لانه صاحب السلطة التشريعية . وكذلك ان الضرر الصادر من السلطة التشريعية هو ضرر عام فلا يكون هناك مسئولية عليه لان الضرر يجب ان يتصف بالخصوصية .

الا ان هناك استثناء على هذا المبدأ (عدم مسئولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية) وهو اذا كان الضرر الصادر من السلطة التشريعية خاص بطائفة معينة فهنا يمكن التعويض عنه .

ان مبدأ عدم مسئولية الدولة عن الاعمال التشريعية هو السائد والمطبق حتي الان في مصر حيث لا يوجد نص تشريعي يقر مبدأ المسئولية عن الاعمال التشريعية مهما بلغت جسامة هذه الاضرار .

٩- تكلم بالتفصيل المناسب عن - مبدأ عدم مسئولية الدولة عن اعمال

السلطة القضائية - ؟

الاعمال القضائية هي طائفة الاعمال التي تصدر عن السلطة القضائية في مهمتها الاساسية وهي اصدار الاحكام او كانت ممهدة او تالية لها او معاونة على انجازها .

ومن يدخل في اعتبارنا ما يلي :

١- الاحكام القضائية : سواء صدرت عن جهات قضائية عادية او ادارية او دستورية وكذلك كافة الاعمال التي لا ينطبق عليها وصف الاحكام بالمعني

الفني الدقيق رغم صدورها من جهات ادارية منحها المشرع اختصاصا قضائيا .

٢- اعمال النيابة العامة : باعتبارها مساعدة لجهات القضاء مع ملاحظة اختلاف هذه الاعمال عن الاعمال الاخرى التي تصدر عنها بصفتها الادارية .

٣- اعمال مأمور الضبط القضائي : بحسب الاصل تصدر هذه الاعمال عن هذه السلطة باعتبارها معاونة لجهة الحكم على اداء اعماله .

وقد اثارت خلافا في التطبيقات القضائية حول مفهومها فقد قضي بأن محكمة القضاء الاداري غير مختصة بالنظر في طلب الغاء العمل القضائي .

فالمستقر عليه هو عدم مسؤولية الدولة عن الاعمال القضائية على اساس ان الحكم القضائي انما يفصل في المنازعة وعندما يصدر يكتسب حجية الامر المقضي به وهذا لا يمنع من اعطاء الحق للخصوم في الطعن .

او

١٠- ميز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية والرفق بينهم ؟

تختلف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية :

فالجريمة الجنائية :

الطبيعية : الجريمة الجنائية هي مخالفة للقوانين الجنائية التي تحددها الدولة .

العقوبة : تترتب على الجريمة الجنائية عقوبات جنائية مثل السجن او الغرامة ومن ثم فإن عقوبات الجريمة الجنائية منصوص عليها على سبيل الحصر ولها حدين اقصى وادنى لا يجوز للقاضي ان يحكم باعلي من الحد الاقصى او باقل من الحد الادنى .

النطاق : الجرائم الجنائية تشمل جميع الافراد دون استثناء .

اما الجريمة التأديبية :

الطبيعية : الجريمة التأديبية هي مخالفة للقواعد التأديبية التي تنظم سلوك الموظفين او الافراد في اطار معين .

العقوبة : تترتب على الجريمة التأديبية عقوبات تأديبية مثل الفصل او الخصم او الانذار وعليه فإن العقوبة في الجريمة التأديبية منصوص عليها على سبيل المثال ولكن ليس فيها تقدير فتكون كل عقوبة بما يتناسب مع السلوك والمخالفة ويكون

للقضاء المراقبة على تطبيق العقوبة من اجل مراعات مبدا تناسب العقوبة مع المخالفة وهذا يمثل مشروعية العقوبة .

النطاق : الجرائم التأديبية عادة م تنطبق على الموظفين او الافراد الخاضعين لقواعد تأديبية معينة .

الفرق بينهم :

من حيث الغرض : الغرض من الجريمة الجنائية هو حماية المجتمع بينما الغرض من الجريمة التأديبية هو الحفاظ على النظام والانضباط داخل اطار معين .

من حيث العقوبات : تختلف العقوبات المترتبة على الجريمة الجنائية عن تلك المترتبة على الجريمة التأديبية .

من حيث النطاق : يختلف نطاق تطبيق الجريمة الجنائية عن نطاق تطبيق الجريمة التأديبية .

فمن الفرق الواضحة : الحجية : ان للحكم الجنائي حجية امام القضاء التأديبي بشرط هو ان يتعلق الامر بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم ويكون الحكم نهائيا ، دون أن يتقيد قضاء التأديب بالتكييف الذي خلعه القاضي الجنائي على الفعل ، نظرا لاختلاف التكييف في حالة المسألة التأديبية عنها في الحالة الجنائية .

الاجراءات الجنائية توقف الاجراءات التأديبية : اذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم حاز قوة الامر المقضي به فانه من الواجب وقف نظر الدعوى التأديبية حتي يقول القضاء الجنائي كلمته في الموضوع ولكن ذلك مقيد بأن تكون الافعال التي هي موضوع الدعوى الجنائية ذاتها المكونة للمسؤولية التأديبية .

١١- تكلم بالتفصيل المناسب عن - مفهوم الرقابة على دستورية

القوانين ، مبينا أنواع الرقابة على دستورية القوانين ، ثم اذكر اثر القرار

الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في مصر من حيث

الزمان ، موضحا الاستثناءات عليه ؟

مفهوم الرقابة على دستورية القوانين : هو الا يخالف قانونا حكما مقرر في الدستور على اساس ان الدستور هو مستقر الشرعية في الدولة ومن ثم فإن جميع القواعد الملزمة في نطاقها يجب الا تخالف حكما من احكامه .

انواعه :

هناك بعض الدول تأخذ بالرقابة السياسية والبعض الآخر بالرقابة القضائية :

اولا : الرقابة السياسية

هي رقابة تجري من قبل هيئة ذات تشكيل سياسي على القوانين او اللوائح وسواء كانت هذه الرقابة سابقة او لاحقة على صدور القانون ولكن في اغلب الاحوال تكون رقابة سابقة على اصدار القانون .

وتعد فرنسا اول دولة قامت بتطبيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري .

فيتكون المجلس الدستوري الفرنسي من رؤساء الجمهورية وأعضاء معينون يبلغ عددهم تسعة اعضاء لمدة ٩ سنوات غير قابلة للتجديد يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية .

يختص المجلس الدستوري الفرنسي باختصاصات عديدة اهمها الرقابة على الدستورية القوانين ويوجد نوعين من الرقابة يقوم بممارستها المجلس الدستوري وهم:

- الرقابة السابقة على دستورية القوانين : وهذه الرقابة تنقسم الي جوازية ووجوبية :

اولا : الجوازية : يحق لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ وغيرهم العرض على المجلس الدستوري اي قانون قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .

ثانيا : الوجوبية : يجب ان تعرض على المجلس الدستوري قبل اصدارها بالنسبة الى القوانين الاساسية ومقترحات القوانين

- الرقابة اللاحقة على الدستورية القوانين :

وهي رقابة على دستورية القوانين بعد صدوره .

ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين :

تعني اسناد مهمة الحفاظ على الدستور والتصدي لمخالفته الى هيئة قضائية تقوم بفحص القانون ومقابلته بالدستور للتواصل في النهاية الى اصدار قرارها بمطابقة هذا القانون للدستور .

نشأته تعتبر الولايات المتحدة الامريكية اول دولة اخذت بفكرة الرقابة القضائية ثم انتقلت هذه الرقابة الى كثير من البلدان ومنها مصر .

والجهة القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين قد تكون مركزية او للامركزية .

- مركزية القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية : قد تمارس الرقابة على دستورية القوانين بصورة مركزية تتولاها جهة قضائية .
- للامركزية الجهة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين : وفيها يعد بالرقابة على دستورية القوانين الى جميع الهيئات التي تمارس الوظيفة القضائية في الدولة.

انواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين :

١- قد تكون سابقة على صدور القانون .

٢- قد تكون لاحقة على صدور القانون .

ففي ظل الرقابة القضائية المركزية : قد تكون الرقابة سابقة او لاحقة على دستورية القوانين .

اما في ظل الرقابة القضائية للامركزية : فلا تكون الرقابة الا لاحقة .

اساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين :

هناك اسلوبين :

- اسلوب الدعوى الاصلية

- اسلوب الدفع الفرعي .

اسلوب الدعوى الاصلية : يمكن تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق دعوى اصلية متبعة اجراءات يحددها القانون امام الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين .

اسلوب الدفع الفرعي : وهذا الاسلوب يقتضي ان نكون بصدد قضية مرفوعة امام اي جهة قضائية فيظهر لاحد الخصوم ان هذا القانون يتعارض مع الدستور فيقوم بدفع امام المحكمة بعدم الدستورية فيترتب على ذلك وقف المحكمة في الفصل في النزاع لحين الفصل ، فاذا حكمت بعدم الدستورية فآثره يكون :

١- اذا كانت الرقابة سابقة على صدور القانون فيكون الاثر هو عدم صدور هذا القانون .

٢- اما اذا كانت الرقابة القضائية لاحقة على صدور القانون فتختلف الانظمة الى نوعين :

١- رقابة الامتناع : تعني ان للقاضي يمتنع عن تطبيق القانون غير الدستور على القضية المطروحة أمامه .

٢- رقابة الالغاء : تعني انتهاء حياة القانون المطعون عليه بعدم الدستورية وابطاله وكأنه لم يكن .

الرقابة القضائية في مصر على دستورية القانون ..

نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر على ثلاثة مراحل :

١- المرحلة الاولى : التي سبقت انشاء المحكمة العليا فلم يكن يوجد اي نص قانوني يقرر اباحة او تحريم الرقابة على دستورية القوانين ففي هذه المرحلة كان القضاء المصري يأخذ بلامركزية الرقابة على دستورية القوانين .

٢- المرحلة الثانية : وهي المرحلة التي تلت انشاء المحكمة العليا حيث تم انشائها بقرار من رئيس الجمهورية وجعل اختصاصها الرقابة على دستورية ومن ثم فكانت الرقابة على دستورية القوانين مركزة في يد هيئة قضائية واحدة .

٣- المرحلة الثالثة : والتي شهدت انشاء المحكمة الدستورية العليا وجعل من اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .

اخذ قانون المحكمة الدستورية العليا بأساليب ثلاثة لتحريك الرقابة على دستورية القوانين .

١- اسلوب الدفع الفرعي .

٢- اسلوب الاحالة من محكمة الموضوع : يجوز للقاضي من تلقاء نفسه الاحالة الى المحكمة الدستورية العليا .

٣- اسلوب الرقابة التصدي من المحكمة الدستورية العليا ذاتها : يحق المحكمة الدستورية العليا في ان تتصدى لممارسة الرقابة على دستورية القوانين وذلك كلما رأت نصا غير دستوري وكان ذا صلة بالنزاع المطروح .

الرقابة القضائية في مصر على دستورية القوانين اثره من حيث الزمان : كان قبل تعديل الغاء القانون يسير بأثر رجعي الا في النصوص الجنائية وبعد التعديل القاعدة العامة فيه هو أنه يسيري رجعي الا انه ورد عليه بعض الاستثناءات وهم :

-تحويل المحكمة الدستورية العليا تحديد تاريخا اخر لسريان حكمها بعدم الدستورية في غير المواد الضريبية .

-تقرير أثر مباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي .

-الحقوق والمراكز التي استقرت بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي او بمضي مدة التقادم .

أما الجزئية الاولى من الكتاب فلم اتطرق لها ولكن بعد مراجعة امتحان التخلف للشرعية والقانون القاهرة بنين يمكننا (دكتور محمد) أن نركز على ما يلي :

١- المصادر الغير مكتوبة ، العرف والقضاء ، المبادئ العامة للقانون . تدرج القواعد القانونية .

٢- موازنات مبدا المشروعية (الظروف الاستثنائية ، السلطة التقديرية .

٣- مجلس الدولة . وتكوينه .

٤- الرقابة السياسية والادارية .

٥- التنازع بين جهتي القضاء العادي والاداري

٦- الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع .